

0006603-89.2021.8.26.0152

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Acidente de Trânsito

Magistrado: João Aender Campos Cremasco

Comarca: Cotia

Foro: Foro de Cotia

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... onde ocorrido o acidente, é proibido o tráfego de ônibus, com clara placa indicativa na entrada da rotatória. Não obstante, o preposto da requerida por lá trafegava quando se envolveu no acidente.

Assistindo-se ao vídeo de fls. 26, ademais, não é possível concluir, com absoluta certeza, que a autora teria invadido a contramão de direção, pois não há filmagem do seu veículo. O ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cotia

Foro de Cotia

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Topázio, 585, Cotia - SP - cep 06717-235

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0006603-89.2021.8.26.0152 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0006603-89.2021.8.26.0152

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito

Requerente:

Marleide Teixeira Araujo

Requerido:

VIAÇÃO OSASCO LTDA - MATRIZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). João Aender Campos Cremasco

Vistos.

Dispensado o relatório.

DECIDO.

A demanda procede.

Com efeito, às fls. 19 é possível perceber que, no local onde ocorrido o acidente, é proibido o tráfego de ônibus, com clara placa indicativa na entrada da rotatória. Não obstante, o preposto da requerida por lá trafegava quando se envolveu no acidente.

Assistindo-se ao vídeo de fls. 26, ademais, não é possível concluir, com absoluta certeza, que a autora teria invadido a contramão de direção, pois não há filmagem do seu veículo. O vídeo de fls. 26, é certo, presta-se a corroborar, com absoluta certeza, que o coletivo trafegava em lugar onde não podia e isto, certamente, senão

constituiu o motivo único para o acidente, contribuiu enormemente para sua ocorrência.

Os danos materiais estão bem demonstrados pela documentação acostada pela autora e são compatíveis com os danos sofridos em seu veículo conforme pode-se atestar pela fotografia acostada. Ademais, a ré não produziu prova suficiente em sentido contrário.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a demanda para condenar a requerida a pagar à autora o valor de R\$ 6.362,22, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1%, tudo desde a data do acidente.

P. I.

Cotia, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA